§Çu th¸ng 4 n¨m X+2, C«ng ty H.T t×m gÆp LuËt s- ®Ó trao ®æi vÒ viÖc khëi kiÖn C«ng ty Minh NhËt do C«ng ty Minh NhËt vi ph¹m nghÜa vô kh«ng thanh to¸n tiÒn nî gèc vµ l·i theo hîp ®ång vay sè 29/H§-HT02 ngµy 21/3/X+1. Cô thÓ ®ßi nî gèc lµ 260 triÖu, l·i t¹m tÝnh lµ 70 triÖu ®ång.

C«ng ty H.T hái ý kiÕn t- vÊn cña LuËt s- vÒ gi¶i ph¸p ®ßi nî.

C©u 6 (1.5 ®iÓm): *X¸c ®Þnh c¸c tµi liÖu ®Ò nghÞ kh¸ch hµng cung cÊp. T¹i sao LuËt s- l¹i yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp nh÷ng tµi liÖu ®ã?*

C©u 7 (1 ®iÓm): *Ph©n tÝchcña LuËt s- vÒ kh¶ n¨ng ®ßi nî ®èi víi vô viÖc nµy*

T×nh tiÕt bæ sung

Khi trao ®æi vô viÖc trong néi bé V¨n phßng LuËt s-, cã ý kiÕn luËt s- ®ång nghiÖp cho r»ng nÕu C«ng ty H.T khëi kiÖn theo hîp ®ång vay nãi trªn, rñi ro sÏ rÊt cao.

C©u 8 (1 ®iÓm): *Theo LuËt s-, rñi ro ®ã lµ g×?LuËt s- h·y x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n khëi kiÖn kh¶ thi*

C©u 9 (1 ®iÓm): *Kinh nghiÖm LuËt s- rót ra cho kh¸ch hµng tõ thùc tiÔn nµy*